BANCA DATI EUTEKNE

Cass. 26.4.1983 n. 2851

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con riferimento all'imposta di R.M. cat. B relativa al 1968, l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Firenze accertò un reddito di lire £ 11.400.000 nei confronti della s.a.s. Niccoli e Onori, notificando il relativo avviso, nel dicembre del 1971, ai soci accomandatari Franco Niccoli e Mario Onori.
Proposero ricorso alla commissione distrettuale il Niccoli e, quale erede dell'altro accomandatario, Simonetta Onori, deducendo che con atto del 26.7.1968 debitamente registrato, la società si era trasformata in società a responsabilità limitata con effetto dal 2.4.1968, sicché erano venuti meno la responsabilità e la legittimazione passiva degli accomandatari.
Con successiva memoria il Niccoli spiegò che la registrazione dell'atto di trasformazione avrebbe avuto, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, la funzione e gli effetti della comunicazione di cui all'art. 2499 c.c.
La Commissione adita, respinta l'eccezione di diffetto di legittimazione passiva, determinò il reddito, relativamente al solo primo trimestre del 1968, nella misura concordata di £ 6.300.000.
Avendo la commissione di secondo grado rigettato il gravame del Niccoli, questi propose ricorso alla Commissione Tributaria Centrale, che, con la decisione ora impugnata ha respinto la tesi del contribuente, ritenendo che la sola registrazione dell'atto di trasformazione della società non poteva considerarsi equipollente alla comunicazione prevista dall'art. 2499 c.c. e non poteva quindi avere l'effetto di liberare, i soci accomandatari, in conseguenza della mancata opposizione dell'Amministrazione delle Finanze alla trasformazione precetta, dalla responsabilità per il debito di imposta; e ciò, tanto più che l'atto da registrare era stato presentato non all'ufficio delle imposte dirette (che aveva effettuato l'accertamento) ma all'Ufficio del Registro.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Niccoli sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso l'Amministrazione delle finanze dello Stato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che alla decisione del presente ricorso non osta l'art. 32 - in relazione all'art. 24- DL 10.7.1982 n. 429, in quanto la determinazione dell'imponibile nella misura concordata di £ 6.330.000 rimane definitivamente accertata, per mancata impugnazione del relativo punto, e non è più materia controvertibile, mentre le questioni prospettate con i due mezzi di cassazione sono estranee a quelle previste dal citato art. 24.
Il Niccoli, già socio accomandatario della società debitrice dell'imposta (e quindi responsabile, con essa, dalla relativa obbligazione), per sostenere chetali è rimasto liberato in conseguenza della trasformazione della società stessa in società a responsabilità limitata,

invia l'art. 2499 c.c., secondo cui tale trasformazione determina la liberazione dalle obbligazioni ad essa anteriori se i creditori sociali vi hanno dato il loro consenso; il quale consenso si presume se i creditori ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata con lettera raccomandata, non hanno negato espressamente la loro adesione nel termine di trenta giorni.
Col primo motivo di ricorso egli denuncia violazione e falsa applicazione della citata disposizione nonchè difetto e contraddittorietà di motivazione, e sostiene che la presentazione all'ufficio del Registro della delibera di trasformazione, ai fini della sua registrazione costituiva comunicazione formale di tale delibera all'Amministrazione Finanziaria, e produceva gli effetti della comunicazione prevista alla disposizione predetta.
La conseguenza dovrebbe essere che la detta Amministrazione (resa ulteriormente edotta dalla trasformazione del fatto che l'accertamento è stato impugnato non dalla accomandita ma dalla soc. a responsabilità limitata) ha perduto la garanzia sussidiaria sul patrimonio dei vecchi accomandatari, avendo omesso di opporsi alla trasformazione.
Tale conseguenza - soggiunge col secondo motivo - non è esclusa dalla asserita autonomia dell'Ufficio del Registro (cui fu presentato l'atto di trasformazione) rispetto all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette (titolare del credito contestato), in quanto tutte le posizioni debitorie e creditorie dell'Amministrazione delle Finanze si riferiscono al Ministro, rimanendo prive di rilevanza esterne le ripartizioni funzionali, di natura meramente auto-organizzatoria, tra i vari uffici dell'Amministrazione stessa.
Il ricorso è privo di fondamento.
Secondo il sistema dell'art. 2499 c.c., allorché una società con soci illimitativamente responsabili assuma una diversa forma che comporta la generale limitazione della responsabilità dei partecipanti, quelli di essi che erano tenuti illimitatamente, per le obbligazioni anteriori, ne sono liberati se i creditori consentono alla trasformazione espressamente, o se, ricevuta la comunicazione della relativa delibera assembleare, omettono di negare espressamente, entro trenta giorni, la loro adesione.
Poiché è principio generale che il silenzio può avere, per l'interessato, un preciso effetto pregiudizievole solo se questo sia previsto dalla legge come una conseguenza correlativa, è evidente che tale effetto può prodursi solo se il silenzio segua a quello specifico atto che la legge assume come presupposto di quella determinata disciplina.
Pertanto, affinché dal silenzio serbato dal creditore dopo la trasformazione della società sorga la presunzione di consenso alla trasformazione stessa, con gli effetti di cui all'art. 2499, non è sufficiente che la conoscenza della delibera di trasformazione venga comunque a risultargli da un qualsiasi atto (sia pure formale e sia pure inserito in un rapporto con lui istituito successivamente), ma è necessario che la conoscenza stessa venga acquisita mediante la comunicazione prevista dalla disposizione citata. Tale comunicazione ha, nella legge, il valore di uno specifico atto che si aggiunge alla serie di quelli necessari perchè la trasformazione possa perfezionarsi, diventare efficace e confermarsi olla normativa generale e tributaria del caso, e si pone, rispetto ad essi, in funzione di onere, e quindi, come un momento ulteriore, specificamente finalizzato a provocare l'eventuale manifestazione di dissenso del creditore. Secondo tali principi, possono bensì aversi equipollenti della lettera raccomandata prevista dall'art. 2499, ma deve pur sempre trattarsi di atti muniti del carattere di ulteriorità e specifica finalizzazione, proprio della predetta comunicazione (tipica, la notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario).
Dalle considerazioni svolte deriva che la presentazione della delibera di trasformazione

all'ufficio del Registro per la registrazione non potrebbe costituire un equipollente della comunicazione di cui si è detto, neanche se si discutesse di accertamento e riscossione e di crediti di competenza di quell'ufficio (e ciò priva di rilevanza le censure espresse col secondo motivo di ricorso) perchè quella presentazione costituisce l'adempimento di un obbligo fiscale e si inserisce come tale nella serie degli atti necessari perde la trasformazione -possa in sè (indipendentemente da ogni problema di rapporti con i creditori) risultare conforme a legge.
Altra ragione, concorrente ed autonoma, di rigetto del ricorso deriva poi dal rilievo che il consenso, espresso o tacito, alla trasformazione, può produrre la liberazione dei soci illimitatamente responsabili solo in quanto rientri nella autonomia del creditore rinunciare alla garanzia costituita dal permanere della responsabilità personale di tali soci; il che implica che si tratti di crediti disponibili, quali non sono i crediti tributari (v. Cass. 11.7.1981, n. 4510).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso a favore dell'Amministrazione delle Finanze, alle spese di questo processo di cassazione in £ 20.000 oltre a quelle prenotate a debito ed all'onorario di difensore in £ 400.000.